



Mapa conceptual

Marco teórico de los derechos humanos y sus principios

Actividad 3 - Garantías Constitucionales

Martin Jonathan de la Cruz

Licenciatura en Derecho

Mapa conceptual del Tema 1

Ubicar los antecedentes históricos y reconocer el concepto de derechos humanos y los principios dogmáticos que los rigen.

- ▶ Actividad sumativa del bloque (semanas 2 y 3).
- ▶ Síntesis jerárquica del marco teórico de los derechos humanos.
- ▶ Base conceptual para el estudio de los medios de control constitucional.



Cinco ejes jerarquizados desde un concepto raíz común; cada eje se desagrega en subconceptos y se vincula con relaciones significativas.

Seis pasos (López, 2022)

Se siguió el procedimiento sugerido por la asignatura para trazar el mapa.

1. Conceptualizar el mapa.
2. Seleccionar y agrupar conceptos.
3. Jerarquizar los conceptos.
4. Establecer relaciones significativas.
5. Elaborar la representación gráfica.
6. Revisar el mapa final.

Del iusnaturalismo a la positivación

Los derechos humanos son una conquista histórica: derechos innatos anteriores al Estado que se positivaron en documentos e instrumentos.

- ▶ Hitos: **Carta Magna**, **Bill of Rights (1689)**, Declaraciones de **1776** y **1789**.
- ▶ Internacionalización: **Carta de la ONU (1945)** y **DUDH (1948)**.
- ▶ **Declaración de Viena (1993)** reafirma universalidad e indivisibilidad.
- ▶ México: **Constitución de 1917** y **reforma constitucional de 2011**.

Primera

Civiles y políticos (libertad).

Segunda

Económicos, sociales y culturales (igualdad).

Tercera

Colectivos o de solidaridad (fraternidad).

- ▶ Los **Pactos de 1966** (PIDCP y PIDESC) desarrollan estos derechos.
- ▶ No hay jerarquía entre generaciones: todas imponen obligaciones positivas y negativas.

Prerrogativa ligada a la dignidad

Derecho inherente a toda persona; obliga al Estado a **respetar, proteger, promover y garantizar** (art. 1.º constitucional).

- ▶ Base normativa: **art. 1.º** y **art. 133** constitucionales.
- ▶ Características: **irrenunciables** e **imprescriptibles**.
- ▶ Los reconocidos constitucionalmente son **derechos fundamentales**.

- ▶ **Universalidad:** a toda persona.
- ▶ **Interdependencia:** unos dependen de otros.
- ▶ **Indivisibilidad:** forman una unidad.
- ▶ **Progresividad:** avance constante.
- ▶ **No regresión:** prohíbe retroceder.

Principios de interpretación

Pro persona (norma más protectora) e **interpretación conforme** con los tratados; los jueces ejercen **control de convencionalidad**.

Derecho

El bien o facultad protegida.

Garantía

Mecanismo jurídico que lo formaliza y hace exigible.

- ▶ Jurisdiccional: **juicio de amparo**; no jurisdiccional: **queja ante la CNDH**.
- ▶ El **art. 29** impide suspender ciertos derechos aun en emergencia.
- ▶ Sin garantías eficaces, los derechos quedan como declaraciones formales.

Aprendizaje principal

El mapa articula historia, generaciones, concepto, principios y garantías como una secuencia lógica y jerarquizada del Tema 1.

- ▶ El eje articulador es la distinción entre **derecho** y **garantía**.
- ▶ Los principios del art. 1.º hacen a los derechos dinámicos y exigibles.
- ▶ Prepara el estudio de los **medios de control constitucional**.

Referencias (APA 7)

- Álvarez Icaza Longoria, E. (2009). *Los derechos humanos en México*. Nostra.
- Marcano Salazar, L. M. (2018). *Derechos humanos: teorías y doctrinas*. Olejnik.
- Rabinovich Berkman, R. D. (2023). *¿Cómo se hicieron los derechos humanos? (Vol. I)*. Didot.
- López, A. (2022). *Mapa conceptual*. En *100 técnicas didácticas*. UnADM.

Declaración de uso de IA: se utilizó asistencia de IA para la organización y edición gráfica del mapa, conforme a los Lineamientos para el uso ético y responsable de la IA de la UnADM; el contenido se verificó contra las fuentes citadas.